

188000

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 000881

Tocache, 01 MAR 2024

VISTO:

El memorando N°0320-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 29 de febrero de 2024, el Informe Técnico Preliminar N°003-2024-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 29 de febrero de 2024 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (13) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D N°00882 fecha 12/03/2019, se resuelve en su artículo 1° INSTAURAR proceso administrativo disciplinario a la Prof. Enma Tumbajulca Pereda, docente de IE N°088-Cañuto – Pólvora; por haber incurrido en inasistencia injustificada a su centro de trabajo, los días de huelga indefinida 2018, incurriendo en falta administrativa prevista en el literal e) del art.- 48 de la Ley N°29944, modificado por la Ley N°30541, concordante con lo establecido en el artículo 82.4 del D.S N°004-2013-ED.

Que, los hechos informados por el Jefe de Recursos Humanos y a tribuidos a los docentes de la provincia de Tocache, por abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente los días de huelga indefinida 2018, conducta que se encuentra acreditada en cumplimiento por lo solicitado con los siguientes documentos Informe N°118-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303-EA, Oficio Circular N°004-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303, Oficio Múltiple N°107-2018-MINEDU, oficio Circular N°010-2018-GRSM-DRE/DO.OO/UE303-EA, se pone de conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, que docentes nombrados, contratados de los diferentes niveles han hecho abandono de cargo injustificado, inasistiendo injustificadamente los días de huelga indefinida 2018; además de los formatos N°1 y formato N°2, acta de verificación de asistencia y permanencia de personal en las IIEE y ficha de monitoreo a las asistencias y permanencia remitido por los directores de las IIEE, miembros de CONEI o APAFA y representante de la UGEL Tocache.

Que, bajo los principios de la potestad administrativa del TUO de la Ley N°27444, Verdad material e impulso de oficio, la Secretaria Técnica de la CPPADD, ha realizado la siguiente diligencia en aras de los principios antes mencionados; con tal de esclarecer la presente investigación y así poder acreditar o no la imputación en contra del docente en investigación preliminar.

Que, este colegiado aprecia la Nota de Coordinación N°024-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD fecha 08/11/2023, donde se solicita al responsable de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones, la siguiente información:

"(...) solicitud presentada por la maestra Tumbajulca Pereda Enma, con DNI N°01013727, en dicho documento menciona la entrega y/o notifique al Resolución de Absolución de proceso administrativo disciplinario huelga 2018. Conforme a la descrito, se solicita a su despacho la información de dicha resolución de absolución; existe sí o no dicha resolución en los siguientes años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022; asimismo la información obtenida será de utilidad para la CPPADD y poder realizar las acciones que corresponda referente a lo solicitado".

Que, este colegiado aprecia el Informe N°060-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM.AU fecha 20/11/2023, donde el responsable de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones, brinda la siguiente información:

(..) y en atención a la Nota de Coordinación N°024-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD. En donde su despacho solicita información referida a la expedición de la resolución de absolución de proceso administrativo disciplinario de la profesora Enma Tumbajulca Pereda, sobre la huelga del año 2018, realizado la verificación de nuestros archivos de resoluciones desde el año 2018 hasta el año 2022, no se encontró ninguna resolución referida al presente caso, por lo que se remite el presente documento para los fines correspondientes.



artículo:

Que, este colegiado hace referencia la normatividad vigente RVM N°091-2021-MINEDU,

6.7. PRESCRIPCIÓN

1. Para el cómputo del plazo de prescripción de la acción del PAD, se considera las siguientes disposiciones:

- El plazo de prescripción para el inicio del PAD es de un (01) año contado desde la fecha en que la CPPADD o CEPADD hace de conocimiento de la falta, a través del informe preliminar al titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada.

- El plazo de prescripción para la duración del PAD es de un (1) año, contado a partir de la notificación de la resolución de inicio del PAD.

- El plazo de prescripción para la determinación de la existencia de las faltas o infracciones, es de cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la comisión de la infracción, del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó, dependiendo de si se trata de infracciones instantáneas, continuadas o permanentes, respectivamente.

2. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.

3. Si mediante norma específica se declara la suspensión de los plazos del PAD en todo el territorio nacional o parte de él, por un determinado periodo, la comisión y la autoridad correspondiente tendrán en cuenta el plazo respectivo para evitar la prescripción de la falta o infracción y la vigencia del PAD.

Que, según la Resolución de Sala Plena N°003-2019-SERVIR/TSC, los plazos de prescripción tienen que ver con tres supuestos: i) plazo de duración de un procedimiento disciplinario sancionador, ii) plazo para determinar la existencia de una infracción, y iii) plazo para el inicio de un procedimiento sancionador.

La Sala Plena, por unanimidad, consideró que los fundamentos jurídicos contenidos en los numerales 28, 29, 35 y 37 ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para esclarecer los casos en los cuales corresponde la aplicación supletoria de los plazos de prescripción previstos en la Ley del Servicio Civil (Ley N°30057) en la Ley de Procedimiento Administrativo General (TUO Ley N°27444) para los procedimientos disciplinarios de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N°29944) y su reglamento.

Que, del numeral precedente; en cuanto al primer supuesto se ha establecido como precedente que al no encontrarse regulado en la Ley de reforma Magisterial (ley N°29944) el plazo de prescripción para la duración de un procedimiento, corresponderá aplicar por supletoriedad el plazo de prescripción de un año previsto en la Ley del Servicio Civil, el cual se cuenta a partir de la notificación de la resolución de inicio de procedimiento

En cuanto al segundo supuesto, para determinar la existencia de una infracción, se estableció que, ante la falta de regulación de un plazo para tal efecto, corresponde aplicar supletoriamente el plazo de prescripción de cuatro años regulado en el artículo 252 del TUO de la Ley N°27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) en el cual se cuenta desde la comisión de la infracción o del día que realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó.

En cuanto al tercer supuesto, se estableció que en este caso el artículo 105 del Reglamento de la Ley N°29944 (Ley Reforma Magisterial) si ha previsto un plazo de prescripción de un año para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, el cual se contabiliza desde la toma de conocimiento de la falta por parte del titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada, a través del informe preliminar elaborado por la comisión permanente o por la comisión especial de procesos administrativos disciplinarios; "al existir en la ley especial (Ley de la carrera magisterial) una regla sobre el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, en este caso no corresponde la aplicación supletoria del plazo para el inicio de tres años, previsto en la Ley general (Ley N°30057 Ley del servicio civil) prescribe: la prescripción de la potestad sancionadora encuentra su justificación en la aplicación del principio de seguridad jurídica, así como en la exigencia de que no se prolonguen indefinidamente situaciones pasibles de ser sancionadas, de modo que los investigados sean procesados en un plazo razonable" (señala el acuerdo plenario).

Agrega que parte de las garantías del debido procedimiento implica el cumplimiento de los plazos para la duración del procedimiento administrativo disciplinario y sus diferentes etapas "con la consiguiente

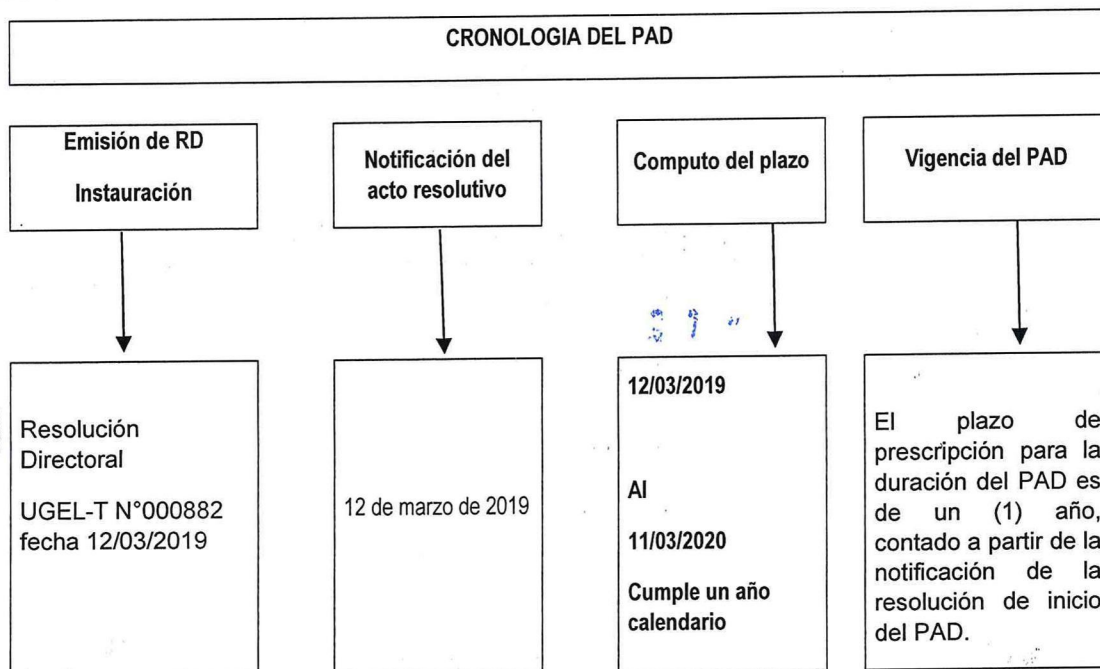


1880001

000881

responsabilidad administrativa de las autoridades que inobserven tales plazos" señala el precedente publicado en el diario oficial el peruano, mediante Resolución de Sala Plena N°003-2019-SERVIR/TSC.

Que, se debe tener en cuenta las fechas y/o cronología desde el momento que toma conocimiento la UGEL Tocache y que mediante acto motivado en fecha 12/03/2019 se emite la INSTAURACION del proceso administrativo disciplinario, por ende el colegiado de la CPPADD desde la fecha 12/03/2019 en adelante, no ha puesto de conocimiento al titular de la entidad (de turno) en su momento sobre este caso, dilatando el procedimiento del presente caso que nos avoca, se debe considerar el siguiente decurso del tiempo:



Que, ante lo expuesto se debe de declarar la prescripción al haberse transcurrido más de 01 año, por el transcurso del tiempo y al haber perdido la administración su potestad para continuar con el procedimiento administrativo disciplinario para docentes en el caso que nos ocupa de la Prof. Enma Tumbajulca Pereda, IE N°088-Cañuto – Pólvora, por presuntamente a ver incurrido en inasistencia injustificada a su centro de trabajo, los días de huelga indefinida 2018, incurriendo en falta administrativa prevista en el literal e), del art.- 48 de la Ley N°29944, modificado por Ley N°30541, concordante con lo establecido en el artículo 82.4 del D.S N°004-2013-ED; toda vez que mediante Resolución Directoral Tocache N°00882 fecha 12/03/2019, se resuelve INSTAURAR proceso, dicha acción deviene de una visita IN SITU, en la IE donde sucedieron los hechos (inasistencia) han tenido conocimiento en las fechas que se ha indicado y que por inacción administrativa ha caído en la figura prescripción bajo amparo de las normas antes mencionadas.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED

Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, recomienda **DECLARAR** de oficio la figura de la **prescripción de la acción del PAD**, a la Prof. Enma Tumbajulca Pereda, IE N°088-Cañuto – Pólvora, en aplicación del D.S N°004-2013-ED art.- 105 en concordancia con la RVM N°091-2021-MINEDU, art.- 6 numeral 6.7 Prescripción; en consecuencia, se archive el presente proceso disciplinario, por inacción administrativa que trajo como consecuencia la prescripción de la acción administrativa disciplinaria contenida en la R.D.UGEL-T N°00882 fecha 12/03/2019.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR de oficio la figura de la **prescripción de la acción del PAD**, a favor de la Prof. Enma **TUMBAJULCA PEREDA**, IE N°088-Cañuto, distrito de Pólvora, provincia de Tocache, región San Martín; en aplicación del D.S N°004-2013-ED art.- 105 en concordancia con la RVM N°091-2021-MINEDU, art.- 6 numeral 6.7 Prescripción; en consecuencia, **se archive** el presente proceso disciplinario, por inacción administrativa que trajo como consecuencia la prescripción de la acción administrativa disciplinaria contenida en la R.D.UGEL-T N°00882 fecha 12/03/2019 y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al **Prof. Enma TUMBAJULCA PEREDA**, identificado DNI N°01013727, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al Responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADD, al Responsable de la Oficina de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
LBE/ST

NOTIFICACIÓN Nº025-2024

ANTECEDENTE : MEMORANDO Nº0320-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 01-03-2024.

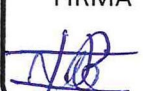
De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 881-2024

DECLARAR DE OFICIO LA FIGURA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL PAD .

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : ENMA TUMBAJULCA PEREDA
DOMICILIO : Caserio - Cañuto
DNI Nº : 01813727
CORREO ELECTRÓNICO: enmatp1972@gmail.com
FECHA NOTIFICACIÓN : 27 /03 /2024 HORA: 11:40

FIRMA


HUELLA


B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN:

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FIRMA


HUELLA DIGITAL





LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.N 1001170171

NOTIFICADOR

